



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 141/14

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

**פולינה יאשייב
מרחוב התור 7א, נתניה**

התובעת

- נ ג ד -

1. רובינוב מונן

2. רובינוב רנט

שניהם ע"י עוה"ד איגור כצמן
מרחוב הרצל 27, נתניה, ת.ד. 2505
טל': 077-4501307, פקס: 077-4501306

הנתבעים

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים להסיר את צינור המים אשר הותקן על ידם שלא כדין על גבי הקירות החיצוניים של הבית, ולהשיב את המצב לקדמותו.
2. התובעת היא בעלת זכויות החכירה בדירה בבית הידוע כגוש 8731 חלקה 21 (להלן: "הבית"). הנתבעת 1 היא בעלת זכויות החכירה בדירה אחרת בבית. הנתבע 2 הוא בנה של הנתבעת 1.
3. הבית טרם נרשם כבית משותף, ואולם אין חולק כי ראוי להירשם ככזה.
4. טענות התובעת יפורטו להלן בתמצית: הנתבעת 1 התקינה באמצעות בנה הוא הנתבע 2 צינור מים היורד מדוד השמש שבגג הבית על גבי הקיר החיצוני של הבית, וזאת על אף העובדה כי קיים פיר שנועד להעברת צינורות מסוג זה; בהתקנת הצינור, כאמור, יש משום פגיעה אסטטית בחזות החיצונית של הבית, ופגיעה בערך דירת התובעת.
5. טענות הנתבעים יפורטו להלן בתמצית: הנתבע 2 אינו בעל דירה, ומשכך דין התביעה כנגדו להידחות; הצינור הותקן בהתאם לדרישות החוק; 9 מתוך 12 בעלי הדירות בבית נתנו את הסכמתם להתקנת הצינור; התביעה הוגשה בחוסר תום לב.
6. ביום 11.12.14 הוגשו ראיות ונשמעו עדי הצדדים. כן נערך על ידי באותו היום ביקור במקום בנוכחות הצדדים, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. רשמי יפורטו בהמשך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 141/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

דיון והכרעה

העדר יריבות

7. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ולכן חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים".

8. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, שהוחל על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים, ואולם ראויים להירשם ככאלה מכוח סעיף 77ב, וזוהי לשונו:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו – 27ג לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו – (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

9. סעיף 77א לחוק המקרקעין המצוי בפרק ו'1 לעיל מגדיר "בעל דירה" כדלקמן:

"מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך".

10. התובעת העידה כי הנתבעת 1 היא בעלת הדירה, נשוא ההליך, וכי לבנה של הנתבעת 1 הוא הנתבע 2 אין כל זכויות בדירה זו. עוד העידה התובעת כי הגישה את התביעה כנגד הנתבע 2, מאחר שהוא זה שהתקין את הצינור נשוא ההליך (פרוטוקול מיום 11.12.14, עמ' 4, שורות 16-18). משהודתה התובעת כי הנתבע 2 אינו בעל הדירה, הרי שהנתבע 2 איננו נמנה עם חוג האנשים שהסמכות לדון בעניינם ניתנה למפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיף 72 לעיל, והעובדה כי הוא זה שהתקין את הצינור אינה מקנה סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה כנגדו. משכך דין התביעה כנגד הנתבע 2 להימחק.

ולטענות גופן

11. סעיף 77ג לחוק המקרקעין קובע כי על בית שטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים יחולו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "התקנון המצוי"):



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 141/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

12. סעיפים 2 (א) ו- 2 (ב) לתקנון המצוי קובעים כדלקמן:

"(א) כל בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. לעניין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

בע"א 136/63, לווינהיים ואח' נ' שוורצמן ואח', פ"ד י"ז(3), 1722, נקבע: אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (שם בעמ' 1725).

ביקור במקום

13. להלן הנתונים הרלבנטיים מהם התרשמתי במהלך ביקורי במקום:

- א. הבית מורכב משתי כניסות. האחת מרחוב תור א' והשנייה מרחוב תור ב'.
- ב. בכל כניסה 3 קומות (קומת קרקע ושתי קומות נוספות), ובכל קומה שתי דירות.
- ד. המבנה נשוא ההליך מצוי ברחוב תור א'.
- ה. דירת הנתבעת 1 ממוקמת בקומת הקרקע, ודירת התובעת ממוקמת בקומה השלישית. שתי הדירות ממוקמות בצדו הדרומי של הבית.
- ז. בחזית הבית הפונה לכיוון מערב ראיתי 2 מדחסי מזגנים המותקנים על גבי הקיר החיצוני של הבית, וכן צינורות המותקנים על גבי הקיר האמור המחוברים בין המדחסים לדירות שבקומת הקרקע ובקומה הראשונה של הבית בצדו הצפוני של הבית.
- ח. עורפו של הבית פונה לכיוון מזרח ומשקיף על שדות.
- ט. בעורפו של הבית הנוגע לכניסה שברחוב תור ב' ראיתי כי על גבי הקיר החיצוני של כניסה זו מותקנים: מדחסי מזגנים וצינורות מים המחוברים אליהם בקומת הקרקע ובקומה הראשונה בצדו הדרום מזרחי של הבית, צינור גז בקומת הקרקע ובקומה הראשונה בצדו הדרום מזרחי של הבית, מדחס מזגן וצינור מים המחובר אליו בקומת הקרקע בצדו הצפון מזרחי של הבית.
- י. בעורפו של הבית הנוגע לכניסה שברחוב תור א', עובר על גבי הקיר החיצוני צינור המים, נשוא ההליך. צינור זה, המשתלשל מקומת הגג על פני 3 קומות ומסתיים בקומת הקרקע. חלקו של הצינור חשוף (ניתן להבחין בצינור שחור) וחלקו האחר מחופה. החלק החשוף יורד מהגג ועד בסמוך לחלון דירת התובעת באופן בולט ושאינו אסתטי. המשכו של הצינור מחופה, והוא ממשיך בסמוך לחלון דירת התובעת ועד לקומת הקרקע. ראה תמונה נ' 4.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 141/14

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

- יא. בעורפו של הבית הנוגע לכניסה שברחוב תור א' עוברים על גבי הקיר החיצוני צינורות נוספים: צינור ארקה חשוף המשתלשל מהגג ועד לקומת הקרקע, וכן מדחס מזגן וצינור מים המחובר אליו בקומת הקרקע בצדו הצפון מזרחי של הבית.
- יב. התובעת הפנתה את תשומת ליבי לכך שבכל קומה בבית קיים פיר המיועד להתקנת צינורות מהסוג אותו התקינה הנתבעת 1.
14. התרשמותי הייתה שבעלי הדירות בבית ביצעו שינויים ברכוש המשותף באופן שקירות הבית החיצוניים עמוסים בצינורות כמפורט לעיל, והצינור, נשוא ההליך, שהותקן ע"י הנתבעים אינו חריג למראה הקירות החיצוניים, ומהווה אף הוא שינוי ברכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 2 לתקנון המצוי לעיל.
15. הנתבעים הציגו הסכמה של 9 מתוך 12 בעלי הדירות להתקנת הצינור (הוגש וסומן נ"1). הסכמה זו לא נסתרה על ידי הנתבעים. יוצא אפוא כי בידי הנתבעים הרוב להתקנת הצינור.
16. על אף האמור, לא מצאתי לאשר את הותרת הצינור כולו במצבו הנוכחי. מצאתי לעשות הבחנה בין הצינור החשוף לבין המשכו המחופה. החלק המחופה של הצינור עובר בצמוד לקיר החיצוני בצורה אסתטית המשתלבת ומתמזגת עם שאר הצינורות המותקנים על גבי הקירות החיצוניים של הבית. מאידך, החלק החשוף של הצינור מותקן באופן חריג, ובהיותו בלתי מחופה בצבע שחור הוא בולט ומכער באופן קיצוני את חזותו החיצונית של המבנה ובעיקר את החלק שמעל חלון דירת התובעת. לפיכך, לא מצאתי לאשר הותרת החלק החשוף של הצינור במתכונתו הנוכחית.
17. אשר על כן, ונוכח כל המור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומורה לנתבעת 1 להשלים את החיפוי לצינור החשוף ולהצמידו לקיר החיצוני של הבית באותו אופן בו מוצמד הצינור המחופה, וזאת בתוך 45 ימים מהיום. ככל ואין אפשרות מעשית לבצע החיפוי כאמור, אני מורה לנתבעת 1 להסיר את הצינור כולו דהיינו הן את החלק החשוף והן את החלק המחופה בתוך המועד האמור.
18. בשים לב לכך שהתביעה כנגד הנתבע 2 נדחתה, וכנגד הנתבעת 1 התקבלה רק בחלקה, איני עושה צו להוצאות, ומורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.
- ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ט"ו בטבת תשע"ה, 06 בינואר 2015. עותק יומצא.

אסתי שחל

המפקחת על רישום המקרקעין, נתניה